

« Requéant »

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Allemagne
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Allemagne
à Kumhausen, le 10 décembre 2024

DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE

Requête en référé (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Madame, Monsieur le Juge du Landgericht Landshut,

Par la présente requête en référé, je sollicite du tribunal qu'il ordonne à la Schufa Holding AG de produire mon consentement éclairé. La production de mon consentement éclairé par la Schufa est déterminante pour clarifier la question de la licéité du traitement de mes données et du refus de service qui s'en est suivi de la part de Deutsche Telekom AG ou d'O2 Telefónica. À défaut de ce consentement éclairé, le traitement de mes données est illégal et le recours à une décision individuelle automatisée (DIA) est nul.

Pour traiter et vendre mes données à un tiers tel que Telekom, la Schufa doit disposer d'un fondement juridique solide au sens du RGPD. Ce fondement juridique peut être :

1. Le fondement juridique du traitement par la Schufa (art. 6 RGPD)

4. Consentement éclairé (art. 6, § 1, a) RGPD)

La Schufa aurait besoin de votre consentement éclairé exprès dès lors qu'elle traite ou communique vos données à des fins qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à la protection d'intérêts légitimes. C'est pourquoi j'invite le tribunal à exiger de la Schufa, par voie d'ordonnance judiciaire, mon consentement éclairé exprès (CE) et à le verser au dossier à titre de preuve.

5. Obligation légale (art. 6, § 1, c) RGPD)

S'il existait théoriquement une disposition légale précise imposant la communication des données à Telekom, la Schufa devrait le démontrer. En l'espèce, la Schufa comme Telekom devraient toutefois indiquer exactement quelle loi les y autorise.

6. Intérêts légitimes (art. 6, § 1, f) RGPD)

La Schufa peut prétendre traiter les données sur le fondement d'intérêts légitimes, mais :

- Ces intérêts ne sauraient prévaloir sur mes droits et libertés.
- La vente de mes données à Telekom par la Schufa n'est pas considérée comme un intérêt légitime de la Schufa, car la vente de données personnelles à des fins commerciales n'est pas nécessaire et il n'existe aucun motif légitime suffisamment impérieux justifiant un tel traitement.

Au sujet du mémoire du conseil de la Schufa du 20.11.2024 : « IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. » (page 3).

7. Vente illégale de données

Si la Schufa communique des données sans mon consentement éclairé ou sans autre fondement juridique suffisant, il s'agit d'une violation du RGPD. La vente de données à seule fin de profit ou à des fins commerciales, comme dans le cas de Telekom, ne relève en aucun cas de l'« intérêt légitime ».

Conclusion : ni la Schufa ni Telekom ne disposent d'un droit automatique de traiter et de partager vos données. La vente de données à un tiers tel que Telekom doit reposer sur un consentement éclairé exprès, ou nécessiterait une justification juridique très solide — ce qui, dans le cas de pratiques commerciales telles que la vente de données à des fins commerciales, se révèle illégitime.

Si la Schufa affirme traiter mes données sur le fondement d'un intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD), elle n'a pas à obtenir mon consentement éclairé exprès, mais doit remplir les conditions suivantes :

2. Le test de mise en balance (balancing test)

9. La Schufa doit démontrer que ses intérêts légitimes au traitement des données prévalent sur mes droits et libertés fondamentaux. Ce test suppose d'analyser si le traitement des données est :

- Nécessaire : il doit être indispensable à la Schufa ou à son client pour une finalité précise (par ex. la protection contre le défaut de paiement) ;
- Proportionné : il ne doit pas causer d'atteintes excessives à mes droits, par exemple s'il conduit à une discrimination ou au refus d'un accès à internet en raison de la solvabilité — auquel cas il s'agit d'atteintes excessives ;
- Transparent : je dois être clairement informé du traitement (art. 5, § 1, a) RGPD). Un traitement transparent signifie que les personnes doivent être informées clairement, précisément et de manière compréhensible de la façon dont leurs données seront traitées, à quelle fin et sur quels fondements juridiques ce traitement repose.

Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé — ce qui est effectivement le cas — et ne dispose pas non plus de mon consentement éclairé, alors son conte de fées sur les « intérêts légitimes » devient une illusion illégale et vide. Ni la Schufa ni Telekom ne peuvent invoquer l'intérêt légitime. De plus, si le traitement viole ne serait-ce qu'un seul principe du RGPD, leur activité est illicite ! Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé, elle ne peut se prévaloir ni des « intérêts légitimes » ni de l'article 6, § 1, f) ! Je cite l'article 5 RGPD : « La violation de l'un quelconque de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » ! Or, ni la Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica ne m'ont informé ! Et il n'est même pas nécessaire d'aller plus loin !!! L'affaire est entendue !!!!

Transparence et information

10. Même si votre consentement n'est pas requis, ils doivent vous informer clairement que vos données seront traitées sur le fondement d'un intérêt légitime. S'ils ne m'en ont pas informé, ils ont violé le principe de transparence de l'article 5 RGPD. Je cite l'article 5 RGPD : « La violation de l'un quelconque de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » !

Droit d'opposition

11. Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données fondé sur un intérêt légitime. Si vous formez opposition, la Schufa doit cesser le traitement, à moins qu'elle ne démontre des motifs légitimes impérieux.

Conclusion

12. Si la Schufa affirme traiter vos données sur le fondement d'un intérêt légitime, elle n'a pas à obtenir votre consentement éclairé exprès, mais : elle doit toutefois vous informer et vous permettre de former opposition. Si la Schufa ne m'a pas informé ou ne démontre pas d'intérêt légitime, le traitement est illégal. Si la Schufa vend les données à Telekom, cette vente ne peut constituer un intérêt légitime, car il ne s'agit pas d'un traitement de données dans la mesure nécessaire, mais d'une vente commerciale à but lucratif.

3. Demandes et décision du tribunal

J'espère avoir expliqué, motivé et argumenté cela au tribunal de manière claire et pédagogique. C'est pourquoi je demande au tribunal de :

- Enjoindre à la Schufa Holding AG de produire mon consentement éclairé (CE) conformément au RGPD, à titre de preuve de son illécitité en cas de non-production du CE ;
- Veiller à ce que toutes les données et tous les documents relatifs à la présente affaire soient soumis aux autorités de poursuite pénale aux fins d'examen de la licéité de leur comportement.

Je porte plainte auprès du tribunal contre le cabinet d'avocats LATHAM & WATKINS, ainsi qu'auprès de l'ordre des avocats, au motif que, alors même que le litige n'a pas encore véritablement commencé, il a déjà préjugé de ma défaite devant le tribunal en affirmant — je cite — « aucune perspective de succès dans la présente procédure » contre les défenderesses, influençant ainsi illégalement le tribunal par des mensonges contre mon action et incitant, par ses déclarations, le tribunal à des émotions négatives à mon détriment. J'envisage également de déposer une plainte pénale contre ce cabinet d'avocats à cet égard.

Décision du tribunal

Le tribunal devrait statuer équitablement et conformément à la loi, non seulement à l'égard des parties que j'ai assignées, mais aussi à mon égard en qualité de partie à la procédure. Des preuves claires de ma situation financière ont déjà été produites, et le tribunal devrait, au regard du bien-fondé de ma demande, respecter les principes d'économie de procédure et de proportionnalité.

- Ma situation financière : je ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour acquitter les frais de procédure, ce qui a été justifié dans ma demande d'aide juridictionnelle (Prozesskostenhilfe) ;
- Principe du procès équitable (art. 6 CEDH) : la demande d'avance des frais de procédure est contraire à mon droit d'accès à un procès équitable si le tribunal ne tient pas compte de ma situation financière ;
- Principe d'égalité devant la loi (Fiat justitia, ruat caelum) : le tribunal ne saurait imposer des obligations qui ne sont ni proportionnées ni équitables au regard de ma situation particulière.

Proposition

Res ipsa loquitur — les faits parlent d'eux-mêmes. Au vu de l'ensemble des faits, des preuves et de la violation manifeste de mes droits par la partie adverse, il n'est pas nécessaire d'administrer d'autres preuves superflues. Les circonstances mêmes de l'affaire parlent d'elles-mêmes : il y a eu une violation grave des normes légales, dont le RGPD, et les intérêts légitimes de la partie adverse sont infondés et sans pertinence. « Res ipsa loquitur » démontre clairement le traitement illégal de mes données personnelles et le refus de service fondé sur la discrimination.

Ratio decidendi — le motif juridique de la décision. La partie adverse, à savoir la Schufa Holding AG et Deutsche Telekom AG, n'a produit aucun fondement juridique justifiant son comportement. Il n'existe aucun motif légal permettant le recours à une DIA sans mon consentement éclairé, ni la violation des principes de transparence de l'article 5 RGPD. Leur défense fondée sur les « intérêts légitimes » n'a aucun appui en droit, et leur comportement est donc réputé illicite. Je propose donc au tribunal de statuer sur le fondement du « Ratio decidendi » en ma faveur.

Fiat justitia, ruat caelum — la justice pour tous. Le système juridique doit s'appliquer de la même manière à tous, y compris au tribunal lui-même. C'est pourquoi je demande que toutes mes preuves soient appréciées objectivement et selon les lois en vigueur, indépendamment de la position de la partie adverse. La partie adverse ne saurait bénéficier d'un avantage du seul fait de sa taille ou de sa puissance économique.

Principe de proportionnalité et d'économie de procédure

Conformément au principe de proportionnalité et d'économie de procédure, je demande que le tribunal ne subordonne pas la poursuite de la procédure à mon obligation de constituer un avocat,

dès lors que les preuves et arguments produits sont clairs et incontestables. L'obligation de constituer un avocat serait, en l'espèce, superflue et disproportionnée au regard de la clarté des faits.

La logique de mes arguments est solide et repose sur les principes du procès équitable. Si les faits sont univoques, que le droit est de mon côté et que les circonstances de l'affaire indiquent clairement le succès de mon action, le tribunal devrait alors :

- Tenir compte de la clarté de l'affaire : selon le principe « Res ipsa loquitur », il est manifeste que les frais de procédure devraient ultérieurement être supportés par la partie adverse si mon action prospère ;
- Tenir compte du principe d'économie de procédure : exiger de vous les frais de procédure dans un tel cas pourrait être considéré comme un retard superflu, s'il est déjà évident qu'à l'issue de la procédure ils seront supportés par la partie adverse ;
- Tenir compte du droit d'accès à la justice : si l'imposition des frais vous empêche de poursuivre la procédure, cela peut être contraire à votre droit à un procès équitable (art. 6 CEDH).

Le tribunal ne devrait pas exiger de moi l'avance des frais s'il existe une forte probabilité que la partie adverse succombe et soit tenue de les acquitter. De surcroît, si le tribunal maintenait l'exigence des frais et que, de ce fait, je ne pouvais poursuivre la procédure, cela pourrait être considéré comme une entrave à l'accès à la justice.

4. Conclusion et demandes (premier volet — 7.12.2024)

Par la présente, Madame, Monsieur le Juge, je m'adresse à vous avec les questions et demandes suivantes :

- La Schufa protège-t-elle mes données personnelles légalement protégées, alors qu'elle les vend à des opérateurs de télécommunications à mon insu et sans mon consentement ?
- À qui voulez-vous faire croire que la Schufa agit légalement ?

Je ne comprends pas comment il est possible qu'au XXI^e siècle un tribunal allemand couvre des criminels et des escrocs tels que la Schufa, Telekom et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Mes demandes

- Je demande au tribunal de m'indiquer, sans délai et par écrit, si le juge a compris la substance de toute cette fraude de la part de la Schufa, telle qu'elle est décrite dans le présent document ;
- Je considère l'indemnisation d'un montant de 1 000 000 € comme valable jusqu'à votre prochaine correspondance écrite, car mon temps est précieux et je ne tolérerai pas qu'il soit inutilement gaspillé par le tribunal de Landshut. Le montant d'indemnisation que je réclame n'est que symbolique au regard des préjudices que cette entente frauduleuse a causés aux citoyens allemands et de l'Union européenne. Si le tribunal ne rend pas une décision favorable dans les meilleurs délais, je porterai le montant de l'indemnisation à sa valeur maximale possible.

Il résulte sans équivoque du présent document qu'aucun avocat ni interprète ne sont nécessaires, pas plus que les frais de procédure, car sur la base des preuves irréfutables que j'ai produites ici, il suffit de statuer sur la reconnaissance de mon indemnisation et de rendre une décision.

Par la présente, je demande au tribunal de Landshut d'enjoindre aux sociétés défenderesses Deutsche Telekom AG et Schufa Holding AG de payer cette somme de 1 000 000 €, au plus tard le 31.12.2024 et dans les meilleurs délais, sur le compte suivant :

- Titulaire : Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC : GIBASKBX

Sur la base de ce qui précède, je demande au tribunal de statuer en ma faveur et de constater la violation de mes droits ainsi que l'illicéité du comportement de la partie adverse. Je demande également l'octroi d'une indemnisation pour les préjudices et la discrimination subis. Je crois que cette démarche contribuera à une appréciation équitable de l'affaire et à la protection de mes droits au titre du RGPD. Toutes les preuves et tous les détails de l'affaire sont analysés et établis dans le présent document à partir de la page 5, y compris les faits exposés ci-dessus. — Respectueusement, à Kumhausen, le 7 décembre 2024.

5. Synthèse des preuves directes et légales contre la Schufa et Telekom

17. La Schufa Holding AG et la communication de données protégées

La Schufa Holding AG peut traiter des données en conformité avec le RGPD et le BDSG. La communication de données n'est possible que sur un fondement juridique légal ou un intérêt légitime, et le consommateur ne doit pas être discriminé. Les conditions essentielles comprennent le consentement éclairé, la transparence et la possibilité de former opposition. Si nous ne voyons pas ce que nous signons, il ne peut être question de transparence. Lors de la procédure de demande d'accès à internet, nous ne voyons pas ce que nous signons, de sorte qu'il ne peut être question de transparence, laquelle est pourtant essentielle ! La transparence est un principe clé du traitement des données personnelles au titre du RGPD (art. 5, § 1, a). Un traitement transparent signifie que les personnes doivent être informées clairement, précisément et de manière compréhensible de la façon dont leurs données seront traitées, à quelle fin et sur quels fondements juridiques.

Si, lors de la demande d'accès à internet, vous n'êtes pas suffisamment informé de ce que vous signez, de la finalité et de l'étendue du traitement de vos données et de vos droits, ce traitement ne satisfait pas aux exigences de transparence du RGPD. Il s'agit d'un vice fondamental qui emporte l'illicéité du traitement des données. En outre, le défaut de transparence peut avoir pour conséquence que le consommateur n'a pas la possibilité de donner un consentement éclairé ni d'exercer son droit d'opposition, ce qui est contraire au RGPD. Une décision et un traitement individuels automatisés, tels que la DIA, doivent comporter un contrôle humain, et le client a le droit d'être informé (CE) et doit avoir la possibilité de former opposition. Conclusion : la Schufa doit démontrer qu'elle agit en conformité avec le RGPD. S'il est établi un défaut d'information ou de consentement, il y a eu violation de la loi.

18. Le refus de fourniture d'un accès à internet

Telekom et O2 Telefónica ont refusé de me fournir un accès sur la base d'une prétendue solvabilité établie par la Schufa Holding AG, sans même me l'expliquer — c'est-à-dire sans m'informer — ni démontrer un intérêt légitime ou mon consentement éclairé. Mon accès internet alternatif coûte 108 € par mois, ce qui, sur cinq ans, représente un surcoût de 4 380 €. La preuve du paiement à Telekom figure dans les relevés bancaires produits. Conclusion : le refus d'internet est discriminatoire et financièrement disproportionné, portant ainsi atteinte à mes droits fondamentaux et au principe de proportionnalité.

19-20. Violation du RGPD et de l'article 22

La décision individuelle automatisée (DIA) ne peut être employée sans consentement éclairé. Telekom traite vos données sans vous informer de la logique et des conséquences de la DIA. Conclusion : mon droit d'être informé et la protection de mes données personnelles ont été violés. Le RGPD interdit un tel comportement.

21. Discrimination fondée sur l'insolvabilité

L'insolvabilité n'est pas un motif valable de refus d'accès à internet. Le § 78 TKG et l'article 14 CEDH garantissent un accès non discriminatoire à internet. Conclusion : le refus d'accès fondé sur l'insolvabilité constitue une violation des droits fondamentaux et de la loi sur les télécommunications.

22. Disproportion des risques financiers

Le fournisseur risque un impayé de 40 € au maximum, tandis que je fais face à des coûts disproportionnés pour un accès internet alternatif. Ce déséquilibre du risque démontre le caractère disproportionné et infondé de l'affirmation de la Schufa, de Telekom ou d'O2 Telefónica quant à un intérêt légitime. Conclusion : il n'existe aucune justification juridique, ni donc aucun fondement juridique, au rejet de ma demande d'accès à internet.

23. Atteinte à mes droits fondamentaux

Le refus d'internet porte atteinte à mon droit au respect de la vie privée, à l'information et à la liberté d'expression, garantis par les articles 8, 10 et 14 CEDH. Ces droits prévalent sur les intérêts commerciaux des opérateurs. Conclusion : Telekom et la Schufa ont violé et continuent de violer mes droits fondamentaux garantis par le droit européen.

24. Preuves

- Documentation Schufa et RGPD : établit le défaut d'information et le traitement illicite des données ;
- Factures de l'accès internet alternatif : établissent la charge financière résultant du refus de service ;
- Plaintes pénales et actions en justice : confirment mes démarches de protection de mes droits ;
- Calcul des coûts financiers : démontre le caractère disproportionné de la charge au regard du risque minime du fournisseur.

Conclusion : sur la base de cette chronologie et de cette argumentation, il est établi que mes droits ont été et sont systématiquement violés.

25. Obtention de la DIA

La Schufa Holding AG, comme Deutsche Telekom AG, est tenue d'obtenir un consentement éclairé au traitement de mes données personnelles dans les cas où il n'existe aucun autre fondement légal au titre du RGPD. Cela signifie que si la Schufa communique mes données personnelles à des tiers, par exemple à des opérateurs de télécommunications, aux fins d'évaluation de la solvabilité ou d'autres décisions automatisées, elle est tenue de m'informer de cette démarche et d'obtenir mon consentement éclairé, sauf à pouvoir s'appuyer sur un autre fondement légal (par ex. l'intérêt légitime). Principaux points concernant la Schufa au regard du RGPD :

- Consentement éclairé : si la Schufa traite ou communique mes données personnelles, elle doit m'en informer clairement, y compris de la finalité et des conséquences du traitement. Ce consentement doit être libre, transparent, éclairé, univoque et préalable ;
- Transparence : la Schufa est tenue d'assurer la transparence du traitement de mes données, ce qui signifie que je dois être clairement informé de la façon dont mes données seront traitées et à qui elles seront communiquées ;
- Droit d'opposition : j'ai le droit de former opposition au traitement de mes données personnelles si j'ai des raisons de penser que le traitement n'est pas conforme au RGPD, y compris lorsqu'une décision individuelle automatisée est utilisée.

Au titre de l'article 21 RGPD, vous avez le droit de former opposition au traitement de vos données personnelles fondé sur l'intérêt légitime du responsable (par exemple la Schufa ou Telekom). Concrètement, l'article 21 RGPD dispose : 1. Droit d'opposition au traitement fondé sur des intérêts légitimes : si le traitement de vos données repose sur des intérêts légitimes au titre de l'article 6, § 1, f) RGPD, vous avez le droit de vous y opposer pour des raisons tenant à votre situation particulière. Le responsable ne peut alors plus traiter vos données, à moins qu'il ne démontre des motifs légitimes impérieux prévalant sur vos droits et libertés, ou si le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. 2. Droit d'opposition à la prospection : vous avez un droit absolu de vous opposer si vos données sont traitées à des fins de prospection (ce qui, toutefois, ne concerne pas mon cas, s'agissant de la communication de données par la Schufa à Telekom).

Décision automatisée (art. 22 RGPD) : si la Schufa utilise mes données à des fins de décision individuelle automatisée produisant des effets juridiques ou significatifs (par ex. la décision d'octroi d'un accès à internet), ce traitement doit être licite, transparent, non discriminatoire, et une possibilité d'intervention humaine doit exister lorsque la décision affecte mes droits. Quelles sont les conséquences du non-respect ? Si la Schufa ne fournit pas ces informations et n'obtient pas mon consentement éclairé là où il est requis, il s'agit d'une violation directe du RGPD. La Schufa et Telekom sont donc tenues de respecter les mêmes principes du RGPD, y compris l'obtention du consentement éclairé là où il est requis, et d'assurer la transparence du traitement de vos données personnelles. Si la Schufa vend directement mes données personnelles à des sociétés telles que Telekom sans mon consentement éclairé, il s'agit d'une violation manifeste du RGPD ; en pareil cas, le traitement de mes données personnelles est réputé illicite et illégal. Le RGPD établit des règles claires, dont : Traitement licite (art. 6 RGPD) : le traitement n'est possible que sur un fondement légal, tel que le consentement éclairé, l'exécution d'un contrat, une obligation légale ou un intérêt légitime. La vente de données à un tiers (Telekom) n'est pas un intérêt légitime si je n'ai pas la possibilité d'exprimer préalablement mon accord, mon désaccord ou mon opposition.

26. Consentement éclairé (art. 13 et 14 RGPD)

- Avant toute communication de mes données à un tiers, la Schufa doit m'informer clairement de : la finalité du traitement ; les destinataires des données (Telekom, O2 Telefónica, etc.) ; les conséquences du traitement ;
- Si je n'ai pas donné un tel consentement, la Schufa agit illégalement.

27. Décision automatisée (art. 22 RGPD)

Si vos données sont utilisées aux fins d'une décision automatisée produisant un effet juridique (par ex. l'octroi ou le refus d'un service), la Schufa comme Telekom sont tenues de vous informer de la logique du traitement et d'obtenir votre consentement.

28. La protection des données personnelles, un droit fondamental

- La vente de données à des fins commerciales (comme l'« évaluation de solvabilité » pour Telekom) est contraire au principe de minimisation des données et au principe du traitement des données exclusivement à des fins déterminées ;
- Ce que signifie cette vente si la Schufa communique mes données à Telekom : elle viole le RGPD si vous n'avez pas la possibilité de refuser un tel traitement ; elle met en péril et ignore mon droit à la protection des données et à la transparence ; elle privilégie les intérêts commerciaux au détriment de mes droits fondamentaux.

Démarches juridiques : si je dispose de preuves de la vente de mes données sans consentement, je peux déposer une plainte pénale ou demander réparation au titre de l'article 82 RGPD. Demande d'effacement des données : je demanderai à la Schufa l'effacement de mes données (droit à l'oubli) et la cessation de leur traitement. La Schufa et Telekom ne sauraient tirer profit de mes données personnelles protégées sans respecter leurs obligations légales.

29. L'usage de la DIA en Allemagne

Si toutes les sociétés de télécommunications en Allemagne utilisent un système identique ou similaire de décision individuelle automatisée (DIA), ces décisions étant fondées sur les données de la Schufa ou d'autres sources communes, et si toutes ces sociétés refusent de fournir des services sur le même fondement, cela démontre l'existence d'un comportement d'entente. Voici les raisons pour lesquelles cela est considéré comme la preuve d'une entente :

- Comportement coordonné : si toutes les sociétés de télécommunications refusent de fournir un accès à internet aux personnes insolvables ou à faible solvabilité, indépendamment des circonstances concrètes, cela indique l'existence d'un accord ou d'une coordination de leur comportement ;
- En vertu de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont interdits tous accords ou pratiques restreignant la concurrence ;

- Source de données commune (Schufa) : si toutes ces sociétés utilisent les données de la Schufa aux mêmes fins (par ex. l'évaluation de la solvabilité) et que ces données conduisent aux mêmes décisions, cela révèle un partage de données aux fins de restreindre la concurrence et le choix du fournisseur par le consommateur ;
- La DIA comme instrument de discrimination : une décision automatisée dépourvue de transparence et de possibilité d'opposition peut être considérée comme une discrimination injustifiée. Si cette pratique est générale et appliquée de la même manière par toutes les sociétés, c'est la preuve d'un comportement coordonné ;
- Absence de concurrence : les ententes conduisent à une restriction de la concurrence. S'il n'existe aucun fournisseur proposant des services sans recours à la DIA ou avec un système plus transparent, c'est un signe manifeste d'un défaut de concurrence dû à une entente ;
- Abus de position dominante : les sociétés de télécommunications peuvent être en position dominante. Si elles abusent de cette position pour restreindre l'accès à des services essentiels, il y a violation de l'article 102 TFUE.

30. Preuves possibles de l'entente

- Décisions identiques : si toutes les sociétés rejettent les demandes de la même manière et sur le même fondement (par ex. une faible solvabilité issue de la Schufa), cela démontre l'existence d'une entente ;
- Données partagées : l'usage d'un système d'évaluation commun, tel que la Schufa, sans possibilité pour le client de choisir une alternative ;
- Absence d'alternative : si le client n'a pas la possibilité d'obtenir un accès à internet à un prix standard, abordable et raisonnable, sans discrimination, auprès d'un autre fournisseur.

Conclusion : les ententes constituent une violation grave de la concurrence et peuvent entraîner une responsabilité pénale ainsi que des sanctions financières importantes pour les sociétés concernées. Ces pratiques de décision individuelle automatisée restreignent sans équivoque la concurrence, et ce pour plusieurs raisons :

- Évaluation identique de la solvabilité sans alternative : toutes les sociétés de télécommunications utilisent le même système d'évaluation de la Schufa Holding AG et décident de la même manière, ce qui supprime les conditions de concurrence (le consommateur n'a aucune autre possibilité d'obtenir des services sans démontrer sa « solvabilité ») et restreint la concurrence en empêchant l'entrée de nouveaux acteurs susceptibles de proposer des alternatives ;
- La DIA comme instrument discriminatoire qui ne tient pas compte des circonstances individuelles du client : elle restreint et discrimine les consommateurs à faible solvabilité ou insolubles ; elle conduit à l'exclusion de groupes entiers de clients du marché, en violation de l'obligation de fournir des services de manière universelle et non discriminatoire ;
- Défaut de transparence : les consommateurs ne sont pas informés de la logique de la DIA ni des critères utilisés ; ils n'ont pas la possibilité de former opposition ni de demander un réexamen manuel de la décision. Cela viole non seulement le RGPD, mais aussi les principes de loyauté commerciale et de transparence, indispensables à la concurrence.

31. Comportement d'entente

- Si toutes les sociétés appliquent les mêmes pratiques sans aucune différence : cela indique un comportement coordonné, contraire aux règles de concurrence de l'article 101 TFUE ;
- L'absence de toute alternative sur ce segment du marché indique un blocage délibéré de l'environnement concurrentiel, afin que les acteurs des télécommunications puissent dicter les conditions de fourniture des services d'accès à internet et leurs prix.

Conséquences pour les consommateurs : ces pratiques augmentent le prix des services, car les consommateurs à faible solvabilité sont contraints de recourir à des alternatives coûteuses (par ex. services prépayés, routeurs 5G) ; elles entravent l'accès aux services essentiels, violant ainsi le droit à un accès non discriminatoire à internet au titre de l'article 22 RGPD et de la loi TKG (§ 78).

32. Violation des principes du service universel

Les sociétés de télécommunications sont tenues de fournir des services conformément aux principes du service universel, ce qui signifie que les services, tels qu'internet, doivent être accessibles à tous les citoyens à des prix raisonnables et sans discrimination, et que l'usage de la DIA pour refuser massivement des clients viole manifestement cette obligation. RGPD : je demande au tribunal de Landshut d'enjoindre à la Schufa et à Telekom de documenter la logique de la DIA, les données utilisées et le consentement qu'ils prétendent avoir obtenu sans m'informer. Conclusion : ces pratiques non seulement lèsent les consommateurs, mais font aussi obstacle à l'innovation et créent un environnement monopolistique aux répercussions négatives sur le marché et sur la société dans son ensemble.

33. Communication d'informations

La Schufa Holding AG est tenue de me communiquer des informations sur mes données personnelles au titre du Règlement général sur la protection des données (RGPD, règlement UE 2016/679). Sont concrètement pertinents les articles et principes suivants : Article 12 — Transparence des informations : le responsable (la Schufa) est tenu d'informer la personne concernée, de manière claire et compréhensible, de la façon dont ses données sont traitées et à qui elles sont communiquées, avant même leur utilisation. Article 15 — Droit d'accès : j'ai le droit d'obtenir la confirmation que la Schufa traite mes données personnelles. La Schufa doit nous fournir les informations suivantes : la finalité du traitement (par ex. évaluation de la solvabilité ou communication à Telekom et O2 Telefónica) ; les destinataires ou catégories de destinataires (par ex. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica) ; la logique de la décision automatisée (par ex. dans le cas d'une DIA) ; la source des données si elles n'ont pas été collectées directement auprès de vous. Article 22 — Décision individuelle automatisée : si la Schufa recourt à une décision automatisée dont le résultat vous affecte significativement (par ex. le refus d'un accès à internet), vous êtes en droit d'être informé de la logique du traitement et de la communication des données, et de ne pas donner de consentement éclairé exprès avant que les données ne soient utilisées pour une telle décision. Article 6 — Fondements juridiques : la Schufa doit fonder son traitement sur le consentement (art. 6, § 1, a — consentement éclairé exprès pour communiquer les données à Telekom) ou l'intérêt légitime (art. 6, § 1, f — uniquement si leur intérêt ne prévaut pas sur vos droits et libertés).

34. Obligations de la Schufa

- Vous informer de manière transparente du traitement des données et de leur communication à Telekom ;
- Vous fournir votre score de solvabilité (informations, c'est-à-dire le consentement éclairé (CE)) et expliquer sur la base de quelles données il a été calculé ;
- Obtenir mon consentement exprès si elle entend traiter et communiquer vos données à un tiers, tel que Telekom, O2 Telefónica, etc.

Si la Schufa ne remplit pas ces obligations, je peux déposer une demande d'accès aux données (Data Subject Access Request — DSAR), une réclamation auprès de l'autorité de protection des données en Allemagne (BfDI), et une plainte pénale pour fraude. Ainsi, si la Schufa ne m'a pas informé de la façon dont elle traite mes données et à qui elle les communique, elle a violé le RGPD (règlement UE 2016/679), concrètement le principe de transparence de l'article 12 et le droit d'accès de l'article 15.

Article 15 du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) — Droit d'accès de la personne concernée. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable la confirmation que des données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux informations suivantes :

- a) les finalités du traitement ;
- b) les catégories de données personnelles concernées ;
- c) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été ou seront communiquées, notamment les destinataires établis dans des pays tiers ou les organisations internationales ;
- d) lorsque cela est possible, la durée de conservation envisagée des données ou, à défaut, les critères permettant de la déterminer ;

- e) l'existence du droit de demander la rectification ou l'effacement des données, la limitation de leur traitement, ou le droit de s'opposer à un tel traitement ;
- f) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
- g) lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source ;
- h) l'existence d'une décision automatisée, y compris un profilage, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

Violations

- Principe de transparence (art. 12 RGPD) : obligation d'informer clairement du traitement, y compris de l'usage aux fins d'une DIA, et d'indiquer qui recevra vos données (par ex. Deutsche Telekom AG) ;
- Droit d'accès (art. 15 RGPD) : si la Schufa n'a pas indiqué qu'elle communiquerait vos données à Telekom, ou n'a pas divulgué la logique de la DIA, il y a violation du RGPD ;
- Article 6 RGPD : si la Schufa a utilisé vos données sans votre consentement éclairé ou sans fondement juridique clair, il s'agit d'un traitement illicite.

Conséquences : la Schufa viole ainsi la loi, et tout traitement ou communication ultérieur de vos données à un tiers (Telekom) est nul. Pour ces motifs, je demande au tribunal de leur enjoindre immédiatement de cesser le traitement de mes données, de me fournir des informations complètes sur le traitement et les destinataires, et de me fournir une explication et des excuses. Madame, Monsieur le Juge, si la Schufa n'a pas respecté le principe de transparence et n'a pas rempli ses obligations légales, toute justification ultérieure de la part de la Schufa, de Telekom ou d'O2 Telefónica est dénuée de pertinence et illégale. En raison de ces fondements juridiques, je les dénoncerai directement au BfDI (Commissaire fédéral à la protection des données).

6. L'« intérêt légitime » invoqué n'est qu'une illusion

La Schufa, Telekom ou O2 Telefónica violent le RGPD, de sorte que leur argument tiré des « intérêts légitimes » devient un prétexte vide et une illusion sans pertinence. Pourquoi ? L'intérêt légitime (art. 6, § 1, f) RGPD) n'est valable que si :

- le traitement est transparent ;
- la personne concernée est informée des motifs du traitement (principe de transparence — art. 12 RGPD) ;
- il n'existe aucun conflit avec vos droits fondamentaux (art. 6 et 22 RGPD).

Le principe de transparence (art. 12 RGPD) est également déterminant : si la Schufa ou Telekom ne m'ont pas informé du traitement de mes données, n'ont pas demandé de consentement (CE), ou n'ont pas permis de former opposition, ils ont violé le RGPD ; leur argument tiré des « intérêts légitimes » n'est alors qu'un prétexte vide. L'intérêt légitime ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux : selon les termes de l'article 6, § 1, f) RGPD, le traitement n'est licite que s'il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée exigeant la protection des données personnelles, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Cette disposition établit clairement que les droits et libertés fondamentaux priment l'intérêt légitime lorsque le traitement y porterait atteinte.

Jurisprudence : la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a souligné à plusieurs reprises que la transparence et la proportionnalité sont essentielles — le responsable doit démontrer que ses intérêts sont nécessaires et que le traitement est proportionné (par ex. arrêt C-311/18, « Schrems II ») — et que les droits fondamentaux au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (articles 7 et 8 : vie privée et protection des données) priment les intérêts économiques des entreprises. Conclusion : si le traitement viole les droits fondamentaux ou ne satisfait pas aux exigences de transparence, de proportionnalité et d'information, l'intérêt légitime ne peut être considéré comme un fondement légal ; en pareil cas, il s'agit d'un traitement illicite.

Analogie avec l'arrêt C-311/18 (« Schrems II »)

- Protection des droits fondamentaux et des données personnelles : dans Schrems II, il s'agissait de la protection des données au titre du RGPD, notamment de garanties que le transfert ou le traitement ne violerait pas les droits fondamentaux de la personne concernée ; dans mon cas, la similitude tient à ce que mes données ont été traitées et partagées par la Schufa et Telekom sans mon consentement éclairé, en violation des principes du RGPD ;
- Non-respect des principes de proportionnalité et de transparence : Schrems II a souligné que tout traitement doit être proportionné et transparent ; en ne m'informant pas du traitement de mes données ou de la DIA, la Schufa et Telekom ont violé les mêmes principes que ceux consacrés par l'arrêt C-311/18 ;
- Absence de fondement juridique : dans Schrems II, la Cour a jugé insuffisant le cadre juridique des États-Unis (EU-US Privacy Shield) ; de même, faute pour la Schufa ou Telekom de démontrer un fondement suffisant, leur activité est illicite ;
- Intérêt légitime contre droits fondamentaux : Schrems II a souligné que, même en présence d'un « intérêt légitime », celui-ci ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux ; dans mon cas, l'« intérêt légitime » de la Schufa et de Telekom (par ex. la protection contre le défaut de paiement) ne saurait justifier une atteinte à mes droits fondamentaux (vie privée, protection des données, non-discrimination) ;
- Conséquences disproportionnées : Schrems II a mis en garde contre les conséquences disproportionnées du traitement (par ex. discrimination ou perte de droits) ; dans mon cas, le refus d'un accès à internet à un prix raisonnable en raison d'un usage disproportionné de mes données est un problème analogue ;
- Cet arrêt renforce mon argument : la violation des principes du RGPD rend l'activité de la Schufa et de Telekom illicite, et mes droits fondamentaux priment leurs « prétendus intérêts légitimes ».

Sont ainsi en cause votre droit au respect de la vie privée, le droit à un traitement équitable et transparent des données, et le droit d'accès à l'information (internet). Qu'est-ce que cela signifie ? Leurs tentatives de justifier le traitement par des « intérêts légitimes » sont nulles ; ils ne peuvent contourner l'obligation d'obtenir mon consentement éclairé, de traiter mes données de manière transparente et de respecter mon droit d'opposition et d'accès. Conclusion : leurs « intérêts légitimes » sont juridiquement nuls, et j'ai pleinement le droit d'exiger réparation ou d'entreprendre d'autres démarches, y compris une action en justice ou une dénonciation aux autorités de contrôle telles que le BfDI ou directement la CEDH, la police, et de réclamer une indemnisation au titre de l'article 82 RGPD.

Si la Schufa ou Telekom ont violé le RGPD, leur argument tiré des « intérêts légitimes » perd effectivement tout fondement et devient un simple prétexte vide et une illusion sans pertinence. Pourquoi cette qualification est-elle exacte ?

- La violation du RGPD annule les intérêts légitimes : si les obligations fondamentales (information, consentement, respect des droits de la personne) n'ont pas été remplies, la Schufa, O2 Telefónica ou Telekom ne peuvent invoquer d'intérêts légitimes ;
- L'intérêt légitime est subordonné à un traitement licite : il doit être transparent, proportionné et ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux ; si ces conditions ne sont pas remplies, l'« intérêt légitime » perd toute force juridique ;
- L'illusion de l'intérêt légitime : si une entité prétend agir dans un « intérêt légitime » tout en violant le RGPD, cet argument n'est qu'une tentative de justifier un comportement illégal et devient un mirage.

Conclusion : ma formule « illusion sans pertinence » exprime justement que leurs arguments tirés des « intérêts légitimes » sont, faute de fondement juridique, trompeurs et nuls.

7. Données protégées, principes applicables et demandes finales

Les données personnelles protégées le sont précisément afin qu'on ne puisse les manipuler, en faire commerce ou les négocier à sa guise. La logique du RGPD et des autres dispositions juridiques réside

dans la protection de l'individu contre l'usage abusif de ses données et dans la garantie de la transparence et de l'équité de leur traitement. Mes données personnelles protégées ont été détournées au profit commercial de l'agence Schufa Holding AG, avide de gains, et de Telekom, tout aussi avide de profit, afin de me refuser un accès à internet à des prix abordables et dans l'intention manifeste de m'imposer un internet coûteux à 108 €/mois.

L'essence de la protection des données personnelles

- Le consentement comme principe fondamental : la loi exige que tout responsable (Schufa, Telekom, etc.) obtienne de la personne concernée un consentement éclairé au traitement, sauf si le traitement repose sur un autre fondement juridique (obligations contractuelles, intérêts légitimes, obligations fiscales, sécurité, etc.) ; si le consentement fait défaut ou n'a pas été correctement recueilli, le traitement est illégal ;
- Interdiction de la discrimination et de la manipulation : les données ne peuvent servir à des pratiques discriminatoires ou déloyales ; une décision automatisée (par ex. via la DIA) sans information ni possibilité d'opposition viole le RGPD ;
- Principe de transparence : le responsable est tenu d'informer clairement de la finalité et des modalités du traitement ; à défaut, il viole la loi ;
- Interdiction du commerce des données : le transfert à des tiers à des fins de profit financier, sans le consentement de la personne, viole directement le RGPD et le droit au respect de la vie privée.

Le tribunal doit comprendre clairement : en l'absence de consentement éclairé, il y a violation directe de la loi et de mes droits fondamentaux. Une décision individuelle automatisée, telle que le refus d'un accès à internet fondé sur les données de la Schufa, est illicite si la Schufa n'a pas fourni d'informations sur le traitement, si Telekom a utilisé ces données sans votre consentement, ou si les intérêts légitimes invoqués violent le RGPD et causent discrimination ou préjudice. Conclusion : tout commerce de données personnelles protégées et toute manipulation de celles-ci sans consentement sont contraires à la logique de la loi comme à la justice. Cela devrait être clair pour le tribunal dès le premier examen des preuves. Mes affirmations sont fondées et mettent en évidence un problème essentiel : l'usage abusif de mes données personnelles protégées par la Schufa et Telekom, aux fins de maximiser leur profit commercial, au détriment de mes droits et intérêts légitimes.

Analyse du problème

- Usage abusif des données personnelles : mes données protégées ont été utilisées sans mon consentement éclairé et contre la logique de leur usage et de leur existence dans la loi sur la protection des données, en violation directe du RGPD ;
- Si la Schufa a communiqué vos données à Telekom sans fondement juridique adéquat (par ex. votre consentement), il s'agit d'un transfert de données illégal ;
- Profit commercial : la Schufa gagne de l'argent en communiquant des données, faisant ainsi directement commerce de données personnelles protégées, contrairement aux principes de protection de la vie privée et de licéité du traitement, sans mon consentement éclairé (CE) ;
- Telekom utilise ces données pour refuser des services à un prix raisonnable et abordable, tout en vous poussant vers une solution plus coûteuse, ce qui montre que leur « intérêt légitime » n'est qu'un intérêt à tirer profit au détriment de vos droits ;
- Discrimination et préjudice intentionnel : le refus d'accès à internet à des prix abordables en raison de votre situation financière est discriminatoire et illégal ;
- La pression pour un internet coûteux à 108 €/mois révèle une intention manifeste d'exploiter votre situation à des fins de profit personnel ;
- Conséquences : de telles pratiques sont contraires aux principes de concurrence loyale, de protection des consommateurs et aux droits fondamentaux d'accès à internet à des prix raisonnables et abordables, sans restrictions ni discrimination.

En conséquence, je demande

- La cessation immédiate de telles pratiques de la part de la Schufa et des sociétés de télécommunications ;
- Une réparation des préjudices et dommages subis, et que soit rendue sans délai une décision reconnaissant définitivement ma demande d'indemnisation d'un montant de 1 000 000 € ;
- La garantie d'un accès à internet abordable, conforme à mes droits, à des prix accessibles ;
- La mise en cause de la responsabilité pénale des entités responsables pour l'usage abusif de données personnelles et la discrimination.

Toutes ces preuves et ma déclaration révèlent un problème fondamental d'usage abusif systémique des données personnelles et mettent clairement en évidence des pratiques contraires à l'éthique et à la loi, qui doivent être traitées par la voie judiciaire et pénale. Telekom utilise vos données afin de refuser la fourniture de services à un prix raisonnable et vous pousse vers une solution bien plus coûteuse, ce qui indique clairement que leur prétendu « intérêt légitime » n'est rien d'autre qu'une volonté de maximiser leur profit au détriment de vos droits fondamentaux.

Preuves directes

- Violations de la loi — le RGPD, qui dispose que le traitement des données doit respecter les principes de transparence, d'information et de licéité ;
- Discrimination — le désavantage imposé au consommateur en raison de sa solvabilité, violation manifeste des principes de non-discrimination ;
- Intention de nuire — des démarches clairement formulées pour contraindre les clients à accepter des solutions désavantageuses.

C'est l'exemple parfait de la manière dont la recherche d'un « intérêt légitime » est détournée comme prétexte pour justifier des pratiques contraires à l'éthique et à la loi. À cela, il ne peut y avoir d'autre réponse qu'une responsabilité pénale sans équivoque devant la loi !

J'ai le droit de demander au tribunal d'enjoindre à la Schufa, par voie judiciaire, de produire la preuve de ce que je lui ai ou non donné un consentement éclairé au traitement et à la communication de mes données personnelles à un tiers, à savoir une société de télécommunications telle que Telekom ou O2 Telefónica. Si la Schufa ne produit pas un tel consentement ou ne peut en établir l'existence, son traitement et son partage de mes données sont illégaux, en violation du RGPD (concrètement des articles 6 et 7 RGPD, qui régissent la licéité du traitement et les conditions du consentement). Ces informations sont déterminantes pour ma demande d'indemnisation, car elles confirment que mes données ont été utilisées à mon insu et sans mon consentement, ce qui emporte violation de mes droits. Je demande au tribunal de l'inclure dans mon action. Si la Schufa ne peut prouver le consentement, son argument tiré de l'intérêt légitime devient une simple illusion vide et sans pertinence !

Pour les motifs, preuves et faits exposés ci-dessus, il est incontestable que le droit et la justice sont de mon côté. Les sociétés défenderesses croient à tort que leurs agissements resteront couverts par le gouvernement et qu'elles pourront ainsi échapper aux sanctions et amendes qui, comme on le sait, ne sont généralement pas acquittées. Toutefois, si elles n'acquittent pas, au plus tard le 31.12.2024, le montant d'indemnisation que je réclame, cette somme sera portée, à compter du 1.1.2025, à 30 000 000 €. Cette majoration reflétera non seulement leur refus de mettre fin à cette vaste fraude d'entente, mais aussi leurs efforts persistants pour maximiser leurs profits au détriment des citoyens allemands et de l'UE. Un tel comportement démontre sans équivoque leur perversité, et ma réaction sera par conséquent proportionnée, sans compromis, ferme et synchronisée. L'idée qu'elles puissent systématiquement dépouiller les citoyens allemands et de l'UE, léser impunément les consommateurs, violer leurs droits et, dans le même temps, se soustraire à leur responsabilité juridique, est illusoire et, pour moi, absolument inacceptable.

De nombreuses informations figurent, dans le présent document, à plusieurs reprises, mais toujours volontairement dans un contexte différent, à des fins d'illustration et de meilleure compréhension ; je vous prie donc de bien vouloir le comprendre.

Respectueusement,

À Kumhausen, le 10 décembre 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

Peter Ferenc

citoyen de l'Union européenne

„Podnositelj zahtjeva“

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Njemačka
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut

Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Njemačka

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE PRIVREMENE MJERE

Zahtjev za privremenu mjeru (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Poštovani suče Landgerichta Landshut,

Ovim zahtjevom za privremenu mjeru tražim od suda da naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu. Dostava moje informirane privole od strane Schufe ključna je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i s time povezanog uskraćivanja usluge od strane Deutsche Telekom AG odnosno O2 Telefónice. U nedostatku te informirane privole, obrada mojih podataka je nezakonita, a primjena automatizirane pojedinačne odluke (APO) je ništava.

Kako bi obradila i prodala moje podatke trećoj strani poput Telekoma, Schufa mora raspolagati čvrstom pravnom osnovom u smislu GDPR-a. Ta pravna osnova može biti:

1. Pravna osnova za obradu od strane Schufe (čl. 6. GDPR-a)

4. Informirana privola (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a)

Schufi bi bila potrebna vaša izričita informirana privola čim obrađuje ili prosljeđuje vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili za zaštitu legitimnih interesa. Zato pozivam sud da od Schufe, putem sudske mjere, zahtijeva moju izričitu informiranu privolu (IP) i da je uloži u spis kao dokaz.

5. Zakonska obveza (čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a)

Ako bi teoretski postojala precizna zakonska odredba koja nalaže prosljeđivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U konkretnom slučaju i Schufa i Telekom morali bi, međutim, točno navesti koji ih zakon na to ovlašćuje.

6. Legitimni interesi (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a)

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali:

- Ti interesi ne mogu prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.
- Prodaja mojih podataka Telekomu od strane Schufe ne smatra se legitimnim interesom Schufe, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji nijedan

dovoljno uvjerljiv legitiman razlog koji bi takvu obradu opravdavao. U vezi s podneskom odvjetnika Schufe od 20.11.2024.: „IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.“ (stranica 3).

7. Nezakonita prodaja podataka

Ako Schufa prosljeđuje podatke bez moje informirane privole ili bez druge dostatne pravne osnove, riječ je o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi dobiti ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, ni u kojem slučaju ne potpada pod „legitiman interes“.

Zaključak: ni Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo obrađivati i dijeliti vaše podatke. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora se temeljiti na izričitoj informiranoj privoli ili bi zahtijevala vrlo čvrsto pravno opravdanje — što se, u slučaju komercijalnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe, pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da moje podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu privolu, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

2. Test ravnoteže (balancing test)

9. Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi za obradu podataka prevaguju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Taj test podrazumijeva analizu je li obrada podataka:

- Nužna: mora biti neophodna Schufi ili njezinu klijentu za točno određenu svrhu (npr. zaštitu od neplaćanja);
- Proporcionalna: ne smije uzrokovati prekomjerna zadiranja u moja prava, primjerice ako dovodi do diskriminacije ili uskraćivanja pristupa internetu zbog kreditne sposobnosti — u kojem je slučaju riječ o prekomjernim zadiranjima;
- Transparentna: moram biti jasno obaviješten o obradi (čl. 5. st. 1. t. (a) GDPR-a). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama počiva ta obrada. Stoga, ako me Schufa nije obavijestila — što je doista slučaj — i ne raspolaze mojom informiranom privolom, tada njezina bajka o „legitimnim interesima“ postaje nezakonita i prazna iluzija. Ni Schufa ni Telekom ne mogu se pozivati na legitiman interes. Nadalje, ako obrada povrijedi makar i jedno jedino načelo GDPR-a, njihova je djelatnost nezakonita! Dakle, ako me Schufa nije obavijestila, ne može se pozivati ni na „legitimne interese“ ni na članak 6. st. 1. t. (f)! Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezakonitosti obrade“! No ni Schufa, ni Telekom, ni O2 Telefónica nisu me obavijestili! I nije ni potrebno ići dalje!!! Stvar je jasna!!!!

Transparentnost i obavještavanje

10. Čak i ako vaša privola nije potrebna, moraju vas jasno obavijestiti da će se vaši podaci obrađivati na temelju legitimnog interesa. Ako me o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od tih načela dovodi do nezakonitosti obrade“!

Pravo na prigovor

11. Imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka utemeljenoj na legitimnom interesu. Ako uložite prigovor, Schufa mora prekinuti obradu, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge.

Zaključak

12. Ako Schufa tvrdi da vaše podatke obrađuje na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti vašu izričitu informiranu privolu, ali: ipak vas mora obavijestiti i omogućiti vam ulaganje prigovora. Ako me Schufa nije obavijestila ili ne dokaže legitiman interes, obrada je nezakonita. Ako Schufa prodaje podatke Telekomu, ta prodaja ne može predstavljati legitiman interes, jer nije riječ o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji radi dobiti.

3. Zahtjevi i odluka suda

Nadam se da sam sudu ovo objasnio, obrazložio i argumentirao na jasan i poučan način. Zato tražim od suda da:

- naloži društvu Schufa Holding AG da dostavi moju informiranu privolu (IP) u skladu s GDPR-om, kao dokaz njezine nezakonitosti u slučaju nedostavljanja IP-a;
- osigura da se svi podaci i sve isprave koje se odnose na ovaj predmet dostave tijelima kaznenog progona radi ispitivanja zakonitosti njihova postupanja. Podnosim sudu pritužbu protiv odvjetničkog društva LATHAM & WATKINS, kao i odvjetničkoj komori, iz razloga što je, iako spor još nije zapravo ni započeo, već unaprijed presudio o mojem porazu pred sudom tvrdnjom — citiram — „nema izgleda za uspjeh u ovom postupku" protiv tuženika, čime nezakonito utječe na sud lažima protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Razmatram i podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u tom pogledu.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučiti pravično i u skladu sa zakonom, ne samo prema strankama koje sam tužio, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su podneseni, a sud bi, s obzirom na osnovanost mojeg zahtjeva, trebao poštovati načela procesne ekonomije i proporcionalnosti.

- Moja financijska situacija: ne raspolazem dostatnim financijskim sredstvima za podmirenje troškova postupka, što je obrazloženo u mojem zahtjevu za besplatnu pravnu pomoć (Prozesskostenhilfe);
- Načelo pravičnog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): zahtjev za predujam troškova postupka protivan je mojem pravu na pristup pravičnom suđenju ako sud ne uzme u obzir moju financijsku situaciju;
- Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): sud ne može nametati obveze koje nisu ni proporcionalne ni pravične s obzirom na moju posebnu situaciju.

Prijedlog

Res ipsa loquitur — činjenice govore same za sebe. S obzirom na sve činjenice, dokaze i očitu povredu mojih prava od strane protivne strane, nije potrebno izvoditi druge suvišne dokaze. Same okolnosti predmeta govore za sebe: došlo je do teške povrede pravnih normi, uključujući GDPR, a legitimni interesi protivne strane su neosnovani i bez pravne važnosti. „Res ipsa loquitur" jasno dokazuje nezakonitu obradu mojih osobnih podataka i uskraćivanje usluge utemeljeno na diskriminaciji.

Ratio decidendi — pravni razlog odluke. Protivna strana, to jest Schufa Holding AG i Deutsche Telekom AG, nije iznijela nikakvu pravnu osnovu koja bi opravdala njezino postupanje. Ne postoji nijedan zakonski razlog koji bi dopuštao primjenu APO-a bez moje informirane privole, niti povredu načela transparentnosti iz članka 5. GDPR-a. Njihova obrana utemeljena na „legitimnim interesima" nema nikakvo uporište u pravu, pa se njihovo postupanje smatra nezakonitim. Stoga predlažem sudu da na temelju načela „Ratio decidendi" odluči u moju korist.

Fiat justitia, ruat caelum — pravda za sve. Pravni sustav mora se primjenjivati jednako na sve, uključujući i sam sud. Zato tražim da se svi moji dokazi ocijene objektivno i prema važećim zakonima, neovisno o položaju protivne strane. Protivna strana ne može uživati prednost samo zbog svoje veličine ili gospodarske moći.

Načelo proporcionalnosti i procesne ekonomije

U skladu s načelom proporcionalnosti i procesne ekonomije, tražim da sud nastavak postupka ne uvjetuje mojom obvezom angažiranja odvjetnika,

budući da su izneseni dokazi i argumenti jasni i neosporni. Obveza angažiranja odvjetnika bila bi, u ovom slučaju, suvišna i neproporcionalna s obzirom na jasnoću činjenica.

Logika mojih argumenata je čvrsta i počiva na načelima pravičnog suđenja. Ako su činjenice nedvosmislene, pravo je na mojoj strani, a okolnosti predmeta jasno upućuju na uspjeh moje tužbe, sud bi tada trebao:

- uzeti u obzir jasnoću predmeta: prema načelu „Res ipsa loquitur", očito je da bi troškove postupka naknadno trebala snositi protivna strana ako moja tužba uspije;
- uzeti u obzir načelo procesne ekonomije: zahtijevanje troškova postupka od vas u takvom slučaju moglo bi se smatrati suvišnim odugovlačenjem ako je već očito da će ih na kraju postupka snositi protivna strana;
- uzeti u obzir pravo na pristup pravosuđu: ako vam nametanje troškova onemogućuje nastavak postupka, to može biti protivno vašem pravu na pravično suđenje (čl. 6. EKLJP-a). Sud ne bi trebao od mene zahtijevati predujam troškova ako postoji velika vjerojatnost da će protivna strana izgubiti spor i biti dužna podmiriti troškove. Štoviše, ako bi sud ustrajao na zahtjevu za troškove i ja zbog toga ne bih mogao nastaviti postupak, to bi se moglo smatrati preprekom pristupu pravosuđu.

4. Zaključak i zahtjevi (prvi dio — 7.12.2024.)

Ovim se, poštovani suče, obraćam sljedećim pitanjima i zahtjevima:

- Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke, dok ih istodobno prodaje telekomunikacijskim operaterima bez mogeg znanja i bez moje privole?
- Koga želite uvjeriti da Schufa postupa zakonito? Ne razumijem kako je moguće da u 21. stoljeću njemački sud štiti kriminalce i prevarante poput Schufe, Telekomu i vlade Savezne Republike Njemačke.

Moji zahtjevi

- Tražim od suda da mi bez odgode i u pisanom obliku odgovori je li sudac razumio bit cijele te prijevare od strane Schufe, kako je opisana u ovom dokumentu;

- Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 € smatram valjanom do vašeg sljedećeg pisanog dopisa, jer je moje vrijeme dragocjeno i neću tolerirati da ga sud u Landshutu nepotrebno troši. Iznos naknade štete koji potražujem tek je simboličan u odnosu na štetu koju je taj prijevorni dogovor nanio njemačkim građanima i građanima Europske unije. Ako sud u najkraćem roku ne donese povoljnu odluku, podignut ću iznos naknade štete na najveći mogući iznos. Iz ovog dokumenta nedvosmisleno proizlazi da nisu potrebni ni odvjetnik ni tumač, kao ni troškovi postupka, jer je na temelju neoborivih dokaza koje sam ovdje iznio dovoljno odlučiti o priznanju moje naknade štete i donijeti odluku.

Ovim tražim od suda u Landshutu da naloži tuženicima Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG da taj iznos od 1 000 000 € plate, najkasnije do 31.12.2024. i u najkraćem mogućem roku, na sljedeći račun:

- Vlasnik računa: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Na temelju prethodno navedenog tražim od suda da odluči u moju korist i utvrdi povredu mojih prava te nezakonitost postupanja protivne strane. Također tražim dosuđivanje naknade za pretrpljenu štetu i diskriminaciju. Vjerujem da će taj korak pridonijeti pravičnoj ocjeni predmeta i zaštiti mojih prava na temelju GDPR-a. Svi dokazi i sve pojedinosti predmeta analizirani su i utvrđeni u ovom dokumentu počevši od 5. stranice, uključujući i prethodno iznesene činjenice. — S poštovanjem, u Kumhausenu, 7. prosinca 2024.

5. Sažetak izravnih i pravnih dokaza protiv Schufe i Telekoma

17. Schufa Holding AG i prosljeđivanje zaštićenih podataka

Schufa Holding AG može obrađivati podatke u skladu s GDPR-om i BDSG-om. Prosljeđivanje podataka moguće je samo na zakonitoj pravnoj osnovi ili legitimnom interesu, a potrošač ne smije biti diskriminiran. Ključni uvjeti uključuju informiranu privolu, transparentnost i mogućnost ulaganja prigovora. Ako ne vidimo što potpisujemo, o transparentnosti ne može biti govora. U postupku podnošenja zahtjeva za pristup internetu ne vidimo što potpisujemo, tako da o transparentnosti ne može biti govora, a ona je ipak ključna! Transparentnost je temeljno načelo obrade osobnih podataka na temelju GDPR-a (čl. 5. st. 1. t. (a)). Transparentna obrada znači da osobe moraju biti jasno, precizno i razumljivo obaviještene o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i na kojim pravnim osnovama.

Ako, prilikom podnošenja zahtjeva za pristup internetu, niste dovoljno obaviješteni o tome što potpisujete, o svrsi i opsegu obrade svojih podataka i o svojim pravima, ta obrada ne ispunjava zahtjeve transparentnosti iz GDPR-a. Riječ je o temeljnom nedostatku koji povlači nezakonitost obrade podataka. Nadalje, nedostatak transparentnosti može imati za posljedicu da potrošač nema mogućnost dati informiranu privolu niti ostvariti svoje pravo na prigovor, što je protivno GDPR-u. Automatizirana pojedinačna odluka i obrada, poput APO-a, moraju uključivati ljudski nadzor, a klijent ima pravo biti obaviješten (IP) i mora imati mogućnost uložiti prigovor. Zaključak: Schufa mora dokazati da postupa u skladu s GDPR-om. Ako se utvrdi nedostatak obavještavanja ili privole, došlo je do povrede zakona.

18. Uskraćivanje pristupa internetu

Telekom i O2 Telefónica uskratili su mi pristup na temelju navodne kreditne sposobnosti koju je utvrdila Schufa Holding AG, a da mi to nisu ni objasnili — dakle bez obavještanja — niti dokazali legitiman interes ili moju informiranu privolu. Moj alternativni pristup internetu stoji 108 € mjesečno, što tijekom pet godina predstavlja dodatni trošak od 4 380 €. Dokaz o plaćanju Telekomu nalazi se u priloženim bankovnim izvacima. Zaključak: uskraćivanje interneta je diskriminatorno i financijski neproporcionalno, čime se zadire u moja temeljna prava i u načelo proporcionalnosti.

19–20. Povreda GDPR-a i članka 22.

Automatizirana pojedinačna odluka (APO) ne može se primijeniti bez informirane privole. Telekom obrađuje vaše podatke, a da vas ne obavještava o logici i posljedicama APO-a. Zaključak: povrijeđeno je moje pravo na obaviještenost i zaštita mojih osobnih podataka. GDPR zabranjuje takvo postupanje.

21. Diskriminacija na temelju nesolventnosti

Nesolventnost nije valjan razlog za uskraćivanje pristupa internetu. § 78. TKG-a i članak 14. EKLJP-a jamče nediskriminirajući pristup internetu. Zaključak: uskraćivanje pristupa na temelju nesolventnosti predstavlja povredu temeljnih prava i zakona o telekomunikacijama.

22. Nerazmjer financijskih rizika

Pružatelj usluge riskira neplaćanje od najviše 40 €, dok se ja suočavam s neproporcionalnim troškovima za alternativni pristup internetu. Ta neravnoteža rizika pokazuje neproporcionalnost i neosnovanost tvrdnje Schufe, Telekoma ili O2 Telefónica o legitimnom interesu. Zaključak: ne postoji nikakvo pravno opravdanje, pa time ni pravna osnova, za odbijanje mojeg zahtjeva za pristup internetu.

23. Zadiranje u moja temeljna prava

Uskraćivanje interneta zadire u moje pravo na poštovanje privatnog života, na informiranje i na slobodu izražavanja, zajamčena člancima 8., 10. i 14. EKLJP-a. Ta prava prevaguju nad komercijalnim interesima operatera. Zaključak: Telekom i Schufa povrijedili su i nastavljaju povrjeđivati moja temeljna prava zajamčena europskim pravom.

24. Dokazi

- Dokumentacija Schufe i GDPR: dokazuje nedostatak obavještanja i nezakonitu obradu podataka;
- Računi za alternativni pristup internetu: dokazuju financijski teret koji proizlazi iz uskraćivanja usluge;
- Kaznene prijave i sudski postupci: potvrđuju moje korake u zaštiti svojih prava;
- Izračun financijskih troškova: dokazuje neproporcionalnost tereta u odnosu na minimalan rizik pružatelja usluge. Zaključak: na temelju ove kronologije i argumentacije utvrđeno je da su moja prava sustavno bila i jesu povrjeđivana.

25. Pribavljanje APO-a

Schufa Holding AG, jednako kao i Deutsche Telekom AG, dužna je pribaviti informiranu privolu za obradu mojih osobnih podataka u slučajevima u kojima ne postoji nijedna druga zakonita osnova na temelju GDPR-a. To znači da, ako Schufa prosljeđuje moje osobne podatke trećim stranama, primjerice telekomunikacijskim operaterima, radi procjene kreditne sposobnosti ili drugih automatiziranih odluka, dužna je obavijestiti me o tom postupku i pribaviti moju informiranu privolu, osim ako se može osloniti na drugu zakonitu osnovu (npr. legitiman interes). Glavne točke u vezi sa Schufom s obzirom na GDPR:

- Informirana privola: ako Schufa obrađuje ili prosljeđuje moje osobne podatke, mora me o tome jasno obavijestiti, uključujući o svrsi i posljedicama obrade. Ta privola mora biti slobodna, transparentna, informirana, nedvosmislena i prethodna;
- Transparentnost: Schufa je dužna osigurati transparentnost obrade mojih podataka, što znači da moram biti jasno obaviješten o tome kako će se moji podaci obrađivati i kome će biti prosljeđeni;
- Pravo na prigovor: imam pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ako imam razloga smatrati da obrada nije u skladu s GDPR-om, uključujući kad se koristi automatizirana pojedinačna odluka. Na temelju članka 21. GDPR-a imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka utemeljenu na legitimnom interesu voditelja obrade (primjerice Schufe ili Telekomu). Konkretno, članak 21. GDPR-a propisuje: 1. Pravo na prigovor na obradu utemeljenu na legitimnim interesima: ako se obrada vaših podataka temelji na legitimnim interesima na temelju članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. Voditelj obrade tada više ne smije obrađivati vaše podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge koji prevaguju nad vašim pravima i slobodama, ili ako je obrada nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom. 2. Pravo na prigovor na izravni marketing: imate apsolutno pravo uložiti prigovor ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga (što se, međutim, ne odnosi na moj slučaj, s obzirom na to da je riječ o prosljeđivanju podataka od Schufe Telekomu).

Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a): ako Schufa koristi moje podatke u svrhu automatizirane pojedinačne odluke koja proizvodi pravne ili značajne učinke (npr. odluku o odobrenju pristupa internetu), ta obrada mora biti zakonita, transparentna, nediskriminatorna, a mora postojati mogućnost ljudske intervencije kad odluka utječe na moja prava. Kakve su posljedice nepoštovanja? Ako Schufa ne pruži te informacije i ne pribavi moju informiranu privolu ondje gdje je ona potrebna, riječ je o izravnoj povredi GDPR-a. Schufa i Telekom stoga su dužni poštovati ista načela GDPR-a, uključujući pribavljanje informirane privole ondje gdje je potrebna, i osigurati transparentnost obrade vaših osobnih podataka. Ako Schufa izravno prodaje moje osobne podatke društvima poput Telekomu bez moje informirane privole, riječ je o očitoj povredi GDPR-a; u takvom se slučaju obrada mojih osobnih podataka smatra nezakonitom i protuzakonitom. GDPR utvrđuje jasna pravila, među kojima: Zakonita obrada (čl. 6. GDPR-a): obrada je moguća samo na zakonskoj osnovi, kao što su informirana privola, izvršenje ugovora, zakonska obveza ili legitiman interes. Prodaja podataka trećoj strani (Telekomu) nije legitiman interes ako nemam mogućnost prethodno izraziti svoj pristanak, protivljenje ili prigovor.

26. Informirana privola (čl. 13. i 14. GDPR-a)

- Prije svakog prosljeđivanja mojih podataka trećoj strani, Schufa me mora jasno obavijestiti o: svrsi obrade; primateljima podataka (Telekom, O2 Telefónica itd.); posljedicama obrade;
- Ako takvu privolu nisam dao, Schufa postupa nezakonito.

27. Automatizirana odluka (čl. 22. GDPR-a)

Ako se vaši podaci koriste u svrhu automatizirane odluke koja proizvodi pravni učinak (npr. odobrenje ili uskraćivanje usluge), i Schufa i Telekom dužni su obavijestiti vas o logici obrade i pribaviti vašu privolu.

28. Zaštita osobnih podataka kao temeljno pravo

- Prodaja podataka u komercijalne svrhe (poput „procjene kreditne sposobnosti“ za Telekom) protivna je načelu smanjenja količine podataka i načelu obrade podataka isključivo u određene svrhe;
- Što znači ta prodaja ako Schufa prosljeđuje moje podatke Telekomu: povređuje GDPR ako nemate mogućnost odbiti takvu obradu; ugrožava i zanemaruje moje pravo na zaštitu podataka i na transparentnost; daje prednost komercijalnim interesima na štetu mojih temeljnih prava. Pravni koraci: ako raspoložem dokazima o prodaji svojih podataka bez privole, mogu podnijeti kaznenu prijavu ili zatražiti naknadu na temelju članka 82. GDPR-a. Zahtjev za brisanje podataka: zatražit ću od Schufe brisanje svojih podataka (pravo na zaborav) i prekid njihove obrade. Schufa i Telekom ne mogu ostvarivati dobit od mojih zaštićenih osobnih podataka bez poštovanja svojih zakonskih obveza.

29. Primjena APO-a u Njemačkoj

Ako sve telekomunikacijske tvrtke u Njemačkoj koriste istovjetan ili sličan sustav automatizirane pojedinačne odluke (APO), pri čemu se te odluke temelje na podacima Schufe ili drugim zajedničkim izvorima, i ako sve te tvrtke uskraćuju pružanje usluga na istoj osnovi, to dokazuje postojanje kartelnog postupanja. Evo razloga zbog kojih se to smatra dokazom kartela:

- Usklađeno postupanje: ako sve telekomunikacijske tvrtke uskraćuju pružanje pristupa internetu nesolventnim osobama ili osobama niske kreditne sposobnosti, neovisno o konkretnim okolnostima, to upućuje na postojanje dogovora ili usklađivanja njihova postupanja;
- Na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjeni su svi sporazumi ili prakse koji ograničavaju tržišno natjecanje;
- Zajednički izvor podataka (Schufa): ako sve te tvrtke koriste podatke Schufe u iste svrhe (npr. procjenu kreditne sposobnosti) i ako ti podaci dovode do istih odluka, to otkriva dijeljenje podataka radi ograničavanja tržišnog natjecanja i potrošačeva izbora pružatelja usluge;
- APO kao instrument diskriminacije: automatizirana odluka lišena transparentnosti i mogućnosti prigovora može se smatrati neopravdanom diskriminacijom. Ako je ta praksa općenita i jednako primijenjena od strane svih tvrtki, to je dokaz usklađenog postupanja;
- Izostanak tržišnog natjecanja: karteli dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja. Ako ne postoji nijedan pružatelj koji nudi usluge bez primjene APO-a ili s transparentnijim sustavom, to je očit znak nedostatka tržišnog natjecanja zbog kartela;

- Zloporaba vladajućeg položaja: telekomunikacijske tvrtke mogu biti u vladajućem položaju. Ako zloporabe taj položaj kako bi ograničile pristup ključnim uslugama, riječ je o povredi članka 102. UFEU-a.

30. Mogući dokazi kartela

- Istovjetne odluke: ako sve tvrtke odbijaju zahtjeve na isti način i na istoj osnovi (npr. niska kreditna sposobnost proizašla iz Schufe), to dokazuje postojanje kartela;
- Dijeljeni podaci: korištenje zajedničkog sustava procjene, poput Schufe, bez mogućnosti da klijent odabere alternativu;
- Izostanak alternative: ako klijent nema mogućnost dobiti pristup internetu po standardnoj, pristupačnoj i razumnoj cijeni, bez diskriminacije, kod drugog pružatelja. Zaključak: karteli predstavljaju tešku povredu tržišnog natjecanja i mogu dovesti do kaznene odgovornosti te znatnih financijskih kazni za dotične tvrtke. Te prakse automatizirane pojedinačne odluke nedvosmisleno ograničavaju tržišno natjecanje, i to iz više razloga:
- Istovjetna procjena kreditne sposobnosti bez alternative: sve telekomunikacijske tvrtke koriste isti sustav procjene Schufe Holding AG i odlučuju na isti način, čime se ukidaju uvjeti tržišnog natjecanja (potrošač nema nikakvu drugu mogućnost dobiti usluge bez dokazivanja svoje „kreditne sposobnosti“) i ograničava se tržišno natjecanje sprječavanjem ulaska novih sudionika koji bi mogli ponuditi alternative;
- APO kao diskriminatoran instrument koji ne uzima u obzir pojedinačne okolnosti klijenta: ograničava i diskriminira potrošače niske kreditne sposobnosti ili nesolventne; dovodi do isključivanja čitavih skupina klijenata s tržišta, čime se povređuje obveza pružanja usluga na univerzalan i nediskriminirajući način;
- Nedostatak transparentnosti: potrošači nisu obaviješteni o logici APO-a ni o korištenim kriterijima; nemaju mogućnost uložiti prigovor ni zatražiti ručno preispitivanje odluke. Time se ne povređuje samo GDPR, već i načela poštenja u trgovanju i transparentnosti, neophodna za tržišno natjecanje.

31. Kartelno postupanje

- Ako sve tvrtke primjenjuju iste prakse bez ikakve razlike: to upućuje na usklađeno postupanje, protivno pravilima tržišnog natjecanja iz članka 101. UFEU-a;
- Izostanak bilo kakve alternative u tom tržišnom segmentu upućuje na namjerno blokiranje konkurentskog okruženja, kako bi telekomunikacijski sudionici mogli diktirati uvjete pružanja usluga pristupa internetu i njihove cijene. Posljedice za potrošače: te prakse povećavaju cijenu usluga, jer su potrošači niske kreditne sposobnosti prisiljeni pribjeći skupim alternativama (npr. prepaid usluge, 5G usmjerivači); otežavaju pristup ključnim uslugama, čime se povređuje pravo na nediskriminirajući pristup internetu na temelju članka 22. GDPR-a i zakona TKG (§ 78).

32. Povreda načela univerzalne usluge

Telekomunikacijske tvrtke dužne su pružati usluge u skladu s načelima univerzalne usluge, što znači da usluge, poput interneta, moraju biti dostupne svim građanima po razumnim cijenama i bez diskriminacije, a korištenje APO-a za masovno odbijanje klijenata očito povređuje tu obvezu. GDPR: tražim od suda u Landshutu da naloži Schufi i Telekomu da dokumentiraju logiku APO-a, korištene podatke i privolu koju navodno tvrde da su pribavili a da me nisu obavijestili. Zaključak:

te prakse ne samo da oštećuju potrošače, već i onemogućuju inovacije i stvaraju monopolističko okruženje s negativnim posljedicama za tržište i za društvo u cjelini.

33. Priopćavanje informacija

Schufa Holding AG dužna mi je priopćiti informacije o mojim osobnim podacima na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR, Uredba (EU) 2016/679). Konkretno su relevantni sljedeći članci i načela: Članak 12. — Transparentnost informacija: voditelj obrade (Schufa) dužan je jasno i razumljivo obavijestiti ispitanika o tome kako se njegovi podaci obrađuju i kome se priopćavaju, i to prije samog korištenja. Članak 15. — Pravo na pristup: imam pravo dobiti potvrdu obrađuje li Schufa moje osobne podatke. Schufa nam mora pružiti sljedeće informacije: svrhu obrade (npr. procjena kreditne sposobnosti ili priopćavanje Telekomu i O2 Telefónici); primatelje ili kategorije primatelja (npr. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); logiku automatizirane odluke (npr. u slučaju APO-a); izvor podataka ako nisu prikupljeni izravno od vas. Članak 22. — Automatizirana pojedinačna odluka: ako Schufa pribjegava automatiziranoj odluci čiji vas rezultat značajno pogađa (npr. uskraćivanje pristupa internetu), imate pravo biti obaviješteni o logici obrade i priopćavanja podataka te ne dati izričitu informiranu privolu prije nego što se podaci upotrijebe za takvu odluku. Članak 6. — Pravne osnove: Schufa mora svoju obradu temeljiti na privoli (čl. 6. st. 1. t. (a) — izričita informirana privola za priopćavanje podataka Telekomu) ili legitimnom interesu (čl. 6. st. 1. t. (f) — samo ako njihov interes ne prevaguje nad vašim pravima i slobodama).

34. Obveze Schufe

- Transparentno vas obavijestiti o obradi podataka i njihovu priopćavanju Telekomu;
- Pružiti vam vaš rezultat kreditne sposobnosti (informaciju, to jest informiranu privolu (IP)) i objasniti na temelju kojih je podataka izračunat;
- Pribaviti moju izričitu privolu ako namjerava obrađivati i priopćavati vaše podatke trećoj strani, poput Telekoma, O2 Telefónice itd. Ako Schufa ne ispuni te obveze, mogu podnijeti zahtjev za pristup podacima (Data Subject Access Request — DSAR), pritužbu tijelu za zaštitu podataka u Njemačkoj (BfDI) i kaznenu prijavu za prijevaru. Dakle, ako me Schufa nije obavijestila o tome kako obrađuje moje podatke i kome ih priopćava, povrijedila je GDPR (Uredba (EU) 2016/679), konkretno načelo transparentnosti iz članka 12. i pravo na pristup iz članka 15.

Članak 15. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) — Pravo ispitanika na pristup. Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose te, ako se obrađuju, pristup sljedećim informacijama:

- (a) svrhe obrade;
- (b) kategorije dotičnih osobnih podataka;
- (c) primatelji ili kategorije primatelja kojima su podaci bili ili će biti otkriveni, osobito primatelji u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
- (d) ako je moguće, predviđeno razdoblje pohrane podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za njegovo utvrđivanje;
- (e) postojanje prava da se zatraži ispravak ili brisanje podataka, ograničenje njihove obrade ili prava na prigovor na takvu obradu;
- (f) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

- (g) ako podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
- (h) postojanje automatizirane odluke, uključujući izradu profila, i, barem u takvim slučajevima, smislene informacije o logici koja je u pozadini te o važnosti i predviđenim posljedicama te obrade za ispitanika.

Povrede

- Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a): obveza jasnog obavještanja o obradi, uključujući korištenje u svrhu APO-a, i navođenja tko će primiti vaše podatke (npr. Deutsche Telekom AG);
- Pravo na pristup (čl. 15. GDPR-a): ako Schufa nije navela da će vaše podatke priopćiti Telekomu ili nije otkrila logiku APO-a, riječ je o povredi GDPR-a;
- Članak 6. GDPR-a: ako je Schufa upotrijebila vaše podatke bez vaše informirane privole ili bez jasne pravne osnove, riječ je o nezakonitoj obradi. Posljedice: Schufa time povređuje zakon, a svaka daljnja obrada ili priopćavanje vaših podataka trećoj strani (Telekomu) je ništava. Iz tih razloga tražim od suda da im odmah naloži da prekinu obradu mojih podataka, da mi pruže potpune informacije o obradi i primateljima te da mi pruže objašnjenje i ispriku. Poštovani suče, ako Schufa nije poštovala načelo transparentnosti i nije ispunila svoje zakonske obveze, svako daljnje opravdanje od strane Schufe, Telekoma ili O2 Telefónice je bespredmetno i nezakonito. Na temelju tih pravnih osnova prijavit ću ih izravno BfDI-ju (Saveznom povjereniku za zaštitu podataka).

6. Isticani „legitiman interes“ tek je iluzija

Schufa, Telekom ili O2 Telefónica povređuju GDPR, tako da njihov argument o „legitimnim interesima“ postaje prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto? Legitiman interes (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) valjan je samo ako:

- je obrada transparentna;
- je ispitanik obaviješten o razlozima obrade (načelo transparentnosti — čl. 12. GDPR-a);
- ne postoji nikakav sukob s vašim temeljnim pravima (čl. 6. i 22. GDPR-a). Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a) također je odlučujuće: ako me Schufa ili Telekom nisu obavijestili o obradi mojih podataka, nisu zatražili privolu (IP) ili nisu omogućili ulaganje prigovora, povrijedili su GDPR; njihov je argument o „legitimnim interesima“ tada tek prazan izgovor. Legitiman interes ne može zadirati u temeljna prava: prema tekstu članka 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, obrada je zakonita samo ako je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Ta odredba jasno utvrđuje da temeljna prava i slobode prevaguju nad legitimnim interesom kada bi obrada u njih zadirala.

Sudska praksa: Sud Europske unije (Sud EU-a) više je puta naglasio da su transparentnost i proporcionalnost ključne — voditelj obrade mora dokazati da su njegovi interesi nužni i da je obrada proporcionalna (npr. presuda C-311/18, „Schrems II“) — te da temeljna prava iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima (članci 7. i 8.: privatni život i zaštita podataka) prevaguju nad gospodarskim interesima poduzeća. Zaključak: ako obrada povređuje temeljna prava ili ne udovoljava zahtjevima transparentnosti, proporcionalnosti i obavještanja, legitiman interes ne može se smatrati zakonitom osnovom; u takvom je slučaju riječ o nezakonitoj obradi.

Analogija s presudom C-311/18 („Schrems II“)

- Zaštita temeljnih prava i osobnih podataka: u predmetu Schrems II bila je riječ o zaštiti podataka na temelju GDPR-a, osobito o jamstvima da prijenos ili obrada neće povrijediti temeljna prava ispitanika; u mojem slučaju sličnost je u tome što su moji podaci obrađivani i dijeljeni od strane Schufe i Telekomu bez moje informirane privole, čime su povrijeđena načela GDPR-a;
- Nepoštovanje načela proporcionalnosti i transparentnosti: Schrems II naglasio je da svaka obrada mora biti proporcionalna i transparentna; time što me nisu obavijestili o obradi mojih podataka ili o APO-u, Schufa i Telekom povrijedili su ista načela kao ona utvrđena presudom C-311/18;
- Izostanak pravne osnove: u predmetu Schrems II Sud je ocijenio nedostatnim pravni okvir Sjedinjenih Država (EU-US Privacy Shield); jednako tako, budući da Schufa ili Telekom ne dokazuju dostatnu osnovu, njihova je djelatnost nezakonita;
- Legitiman interes protiv temeljnih prava: Schrems II naglasio je da, čak i uz postojanje „legitimnog interesa“, on ne može zadirati u temeljna prava i slobode; u mojem slučaju „legitiman interes“ Schufe i Telekomu (npr. zaštita od neplaćanja) ne može opravdati zadiranje u moja temeljna prava (privatni život, zaštita podataka, nediskriminacija);
- Neproporcionalne posljedice: Schrems II upozorio je na neproporcionalne posljedice obrade (npr. diskriminaciju ili gubitak prava); u mojem je slučaju uskraćivanje pristupa internetu po razumnoj cijeni zbog neproporcionalnog korištenja mojih podataka analogan problem;
- Ta presuda pojačava moj argument: povreda načela GDPR-a čini djelatnost Schufe i Telekomu nezakonitom, a moja temeljna prava prevaguju nad njihovim „navodnim legitimnim interesima“. Time su dovedeni u pitanje vaše pravo na poštovanje privatnog života, pravo na pošteno i transparentno postupanje s podacima te pravo na pristup informacijama (internetu). Što to znači? Njihovi pokušaji da obradu opravdaju „legitimnim interesima“ su ništavi; ne mogu zaobići obvezu pribavljanja moje informirane privole, transparentne obrade mojih podataka i poštovanja mog prava na prigovor i pristup. Zaključak: njihovi su „legitimni interesi“ pravno ništavi, a ja imam puno pravo zahtijevati naknadu ili poduzeti druge korake, uključujući sudsku tužbu ili prijavu nadzornim tijelima poput BfDI-ja ili izravno EKLJP-u, policiji, te potraživati naknadu na temelju članka 82. GDPR-a.

Ako su Schufa ili Telekom povrijedili GDPR, njihov argument o „legitimnim interesima“ doista gubi svaku osnovu i postaje tek prazan izgovor i iluzija bez pravne važnosti. Zašto je ta kvalifikacija točna?

- Povreda GDPR-a poništava legitimne interese: ako temeljne obveze (obavješćavanje, privola, poštovanje prava osobe) nisu ispunjene, Schufa, O2 Telefónica ili Telekom ne mogu se pozivati na legitimne interese;
- Legitiman interes uvjetovan je zakonitom obradom: ona mora biti transparentna, proporcionalna i ne smije zadirati u temeljna prava; ako ti uvjeti nisu ispunjeni, „legitiman interes“ gubi svaku pravnu snagu;
- Iluzija legitimnog interesa: ako neki subjekt tvrdi da postupa u „legitimnom interesu“ istodobno povrjeđujući GDPR, taj je argument tek pokušaj opravdanja nezakonitog ponašanja i postaje opsjena. Zaključak: moja formulacija „iluzija bez pravne važnosti“ upravo izražava da su njihovi argumenti o „legitimnim interesima“, zbog nedostatka pravne osnove, obmanjujući i ništavi.

7. Zaštićeni podaci, primjenjiva načela i završni zahtjevi

Zaštićeni osobni podaci zaštićeni su upravo zato da se njima ne bi moglo manipulirati, njima trgovati ili ih po volji preprodavati. Logika GDPR-a i drugih pravnih odredaba počiva

u zaštiti pojedinca od zlorabe njegovih podataka i u jamstvu transparentnosti i poštenja njihove obrade. Moji zaštićeni osobni podaci zlorabljani su radi komercijalne dobiti agencije Schufa Holding AG, željne zarade, i Telekom, jednako željnog dobiti, kako bi mi se uskratio pristup internetu po pristupačnim cijenama i s očitom namjerom da mi se nametne skup internet od 108 € mjesečno.

Bit zaštite osobnih podataka

- Privola kao temeljno načelo: zakon zahtijeva da svaki voditelj obrade (Schufa, Telekom itd.) od ispitanika pribavi informiranu privolu za obradu, osim ako se obrada temelji na drugoj pravnoj osnovi (ugovorne obveze, legitimni interesi, porezne obveze, sigurnost itd.); ako privola izostane ili nije ispravno pribavljena, obrada je nezakonita;
- Zabrana diskriminacije i manipulacije: podaci se ne smiju koristiti za diskriminatorne ili nepoštene prakse; automatizirana odluka (npr. putem APO-a) bez obavještanja i mogućnosti prigovora povređuje GDPR;
- Načelo transparentnosti: voditelj obrade dužan je jasno obavijestiti o svrsi i načinima obrade; u protivnom povređuje zakon;
- Zabrana trgovanja podacima: prijenos trećim stranama radi financijske dobiti, bez privole osobe, izravno povređuje GDPR i pravo na poštovanje privatnog života. Sud mora jasno razumjeti: u nedostatku informirane privole, riječ je o izravnoj povredi zakona i mojih temeljnih prava. Automatizirana pojedinačna odluka, poput uskraćivanja pristupa internetu utemeljenog na podacima Schufe, nezakonita je ako Schufa nije pružila informacije o obradi, ako je Telekom upotrijebio te podatke bez vaše privole ili ako isticani legitimni interesi povređuju GDPR i uzrokuju diskriminaciju ili štetu. Zaključak: svako trgovanje zaštićenim osobnim podacima i svaka njihova manipulacija bez privole protivni su logici zakona kao i pravdi. To bi sudu trebalo biti jasno već pri prvom pregledu dokaza. Moje su tvrdnje utemeljene i ističu ključan problem: zlorabu mojih zaštićenih osobnih podataka od strane Schufe i Telekom radi maksimiziranja njihove komercijalne dobiti, na štetu mojih prava i legitimnih interesa.

Analiza problema

- Zloraba osobnih podataka: moji zaštićeni podaci upotrijebljeni su bez moje informirane privole i protivno logici njihova korištenja i postojanja u zakonu o zaštiti podataka, čime je izravno povrijeđen GDPR;
- Ako je Schufa priopćila vaše podatke Telekomu bez odgovarajuće pravne osnove (npr. vaše privole), riječ je o nezakonitom prijenosu podataka;
- Komercijalna dobit: Schufa zarađuje novac priopćavanjem podataka, čime izravno trguje zaštićenim osobnim podacima, protivno načelima zaštite privatnog života i zakonitosti obrade, bez moje informirane privole (IP);
- Telekom koristi te podatke kako bi uskratio usluge po razumnoj i pristupačnoj cijeni, istodobno vas gurajući prema skupljem rješenju, što pokazuje da je njihov „legitiman interes“ tek interes za ostvarivanje dobiti na štetu vaših prava;

- Diskriminacija i namjerna šteta: uskraćivanje pristupa internetu po pristupačnim cijenama zbog vaše financijske situacije diskriminatorno je i nezakonito;
- Pritisak prema skupom internetu od 108 € mjesečno otkriva očitu namjeru iskorištavanja vaše situacije radi osobne dobiti;
- Posljedice: takve su prakse protivne načelima poštenog tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i temeljnim pravima na pristup internetu po razumnim i pristupačnim cijenama, bez ograničenja i diskriminacije.

Slijedom navedenog, tražim

- Trenutačni prekid takvih praksi od strane Schufe i telekomunikacijskih tvrtki;
- Naknadu pretrpljene štete i gubitaka te da se bez odgode donese odluka kojom se konačno priznaje moj zahtjev za naknadu štete u iznosu od 1 000 000 €;
- Jamstvo pristupačnog pristupa internetu, u skladu s mojim pravima, po dostupnim cijenama;
- Utvrđivanje kaznene odgovornosti odgovornih subjekata za zlorabu osobnih podataka i diskriminaciju. Svi ti dokazi i moja izjava otkrivaju temeljni problem sustavne zlorabe osobnih podataka i jasno ističu prakse protivne etici i zakonu, koje se moraju rješavati sudskim i kaznenim putem. Telekom koristi vaše podatke kako bi uskratio pružanje usluga po razumnoj cijeni i gura vas prema mnogo skupljem rješenju, što jasno pokazuje da njihov navodni „legitiman interes“ nije ništa drugo doli volja da maksimiziraju svoju dobit na štetu vaših temeljnih prava.

Izravni dokazi

- Povrede zakona — GDPR, koji propisuje da obrada podataka mora poštovati načela transparentnosti, obavješćavanja i zakonitosti;
- Diskriminacija — nepovoljan položaj nametnut potrošaču zbog njegove kreditne sposobnosti, očita povreda načela nediskriminacije;
- Namjera nanošenja štete — jasno formulirani koraci kojima se klijenti prisiljavaju na prihvaćanje nepovoljnih rješenja. To je savršen primjer načina na koji se traženje „legitimnog interesa“ zlorabljuje kao izgovor za opravdavanje praksi protivnih etici i zakonu. Na to ne može biti drugog odgovora doli nedvosmislene kaznene odgovornosti pred zakonom!

Imam pravo zahtijevati od suda da naloži Schufi, sudskim putem, da dostavi dokaz o tome jesam li joj ili nisam dao informiranu privolu za obradu i priopćavanje mojih osobnih podataka trećoj strani, to jest telekomunikacijskom društvu poput Telekoma ili O2 Telefónice. Ako Schufa ne dostavi takvu privolu ili ne može utvrditi njezino postojanje, njezina obrada i dijeljenje mojih podataka su nezakoniti, čime se povređuje GDPR (konkretno članci 6. i 7. GDPR-a, koji uređuju zakonitost obrade i uvjete privole). Te su informacije ključne za moj zahtjev za naknadu štete, jer potvrđuju da su moji podaci korišteni bez mog znanja i bez moje privole, čime se povređuju moja prava. Tražim od suda da to uključi u moju tužbu. Ako Schufa ne može dokazati privolu, njezin argument izveden iz legitimnog interesa postaje tek prazna iluzija bez pravne važnosti!

Iz razloga, dokaza i činjenica prethodno izloženih, neosporno je da su pravo i pravda na mojoj strani. Tužena društva pogrešno vjeruju da će njihovi postupci ostati pokriveni od strane vlade i da će tako moći izbjeći sankcije i kazne koje se, kao što je poznato, uglavnom ne plaćaju. Međutim, ako ne plate, najkasnije do 31.12.2024., iznos naknade štete koji potražujem, taj će se iznos, počevši od 1.1.2025., podignuti na 30 000 000 €. To će povećanje odražavati ne samo

njihovo odbijanje da okončaju tu golemu prijevaru dogovora, već i njihove ustrajne napore da maksimiziraju svoju dobit na štetu njemačkih građana i građana EU-a. Takvo ponašanje nedvosmisleno dokazuje njihovu izopačenost, pa će stoga i moja reakcija biti proporcionalna, bez kompromisa, čvrsta i usklađena. Zamisao da mogu sustavno pljačkati njemačke građane i građane EU-a, nekažnjeno oštećivati potrošače, povrjeđivati njihova prava i istodobno se izmicati svojoj pravnoj odgovornosti, iluzorna je i za mene potpuno neprihvatljiva.

Brojne informacije u ovom dokumentu pojavljuju se više puta, ali uvijek namjerno u drukčijem kontekstu, u svrhu ilustracije i boljeg razumijevanja; stoga vas molim da to imate na umu.

Peter Ferenc 

S poštovanjem,

u Kumhausenu, 10. prosinca 2024.

građanin Europske unije